

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1040/2534

กรมสามัญศึกษา
นาง วรณี ศิริ บุญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 76, มาตรา 448

การที่โจทก์ได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยบางรายการให้ชัดเจน แสดงว่าโจทก์ได้ทราบรายงานผลการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งแล้วว่าจำเลยเป็นผู้พึงใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้จะไม่ปรากฏแน่ชัดว่าอธิบดีโจทก์ได้ลงนามรับทราบรายงานดังกล่าวเมื่อใด ก็พึงได้ว่าต้องเป็นช่วงเวลาก่อนหรืออย่างช้าที่สุดในวันที่มีคำสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติม การที่โจทก์มีคำสั่งดังกล่าวไม่ใช่เหตุที่จะอ้างว่ายังไม่รู้ตัวผู้รับผิดชอบ มิฉะนั้นอายุความ 1 ปีที่กฎหมายกำหนดไว้ก็จะขยายออกไปเรื่อย ๆ แล้วแต่ความล่าช้าในการดำเนินการของโจทก์ เมื่อนับจากวันที่โจทก์มีคำสั่งดังกล่าวจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดีพ้นกำหนดเวลา 1 ปีแล้วคดีโจทก์จึงขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของโจทก์ จำเลยจงใจเบียดบังเอาไป หรือมิฉะนั้นจำเลยได้ประมาทเลินเล่อไม่ควบคุมดูแลและไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นเหตุให้เงินบำรุงการศึกษาและเงินบริจาคของโรงเรียนสายปัญญาที่อยู่ใน

ควบคุมดูแลของจำเลยขาดหายไปจำนวน 102,250.06 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระ
คืนพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า มิได้เบียดบังเอาเงินตามฟ้องมาเป็นของจำเลยและมีได้
ประมาณเงินเล็กน้อยไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับ
แต่วันโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ว่าจะต้องให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทน คดีโจทก์จึง
ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินตามฟ้องแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงิน 80,435.56 บาทแก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ย

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จะได้วินิจฉัยฎีกาของจำเลยก่อนและเห็นสมควรวินิจฉัย
ปัญหาเรื่องอายุความเป็นประเด็นแรก ประเด็นนี้โจทก์นำสืบว่าคดีของโจทก์ไม่ขาด
อายุความ เพราะนายเอกวิทย์ ณ ถลาง อธิบดีกรมสามัญศึกษารับทราบผลการ
สอบสวนหาผู้รับผิดชอบในทางแพ่งวันที่ 28 มีนาคม 2526 โจทก์ฟ้องคดีวันที่ 6 มีนาคม
2527 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความนั้น โจทก์นำสืบประเด็นข้อนี้โดยมีนายทรงชัย
สายหงษ์ และนายมานพ แสงทวี ซึ่งมีตำแหน่งเป็นนิติกรของโจทก์เบิกความเป็น
พยานความว่า มูลเหตุแห่งคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีผู้ร้องเรียนว่าจำเลยใช้เงินของโรงเรียน
สายปัญญาไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ โจทก์สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วปรากฏมี
มูล โจทก์จึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น คณะกรรมการสอบสวนแล้ว เห็นว่าจำเลย
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแต่ไม่แน่ชัดว่าทุจริตต่อราชการ โจทก์ได้รายงานทางวินัยให้

คณะกรรมการครุฑทราบแล้ว คณะกรรมการครุเห็นสมควรลงโทษลดขึ้นเงินเดือน 1
ขั้นซึ่งโจทก์โดยนายเอกวิทย์ ณ ถลาง ได้สั่งลงโทษจำเลยแล้ว ตามคำสั่งกรมสามัญ
ศึกษาที่ 716/2526 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2526 โจทก์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง โดยนายทรงชัยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคน
หนึ่งด้วย คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานการสอบสวนต่อโจทก์ ตามเอกสารหมาย
จ.18 สรุปผลการสอบสวนให้จำเลยต้องรับผิดชอบในทางแพ่งมียอดเงินจำนวน 50,000
บาทเศษ แต่ไม่มีรายละเอียดบ่งบอกว่าได้จ่ายรายการอะไรไปบ้าง โจทก์จึงสั่งให้คณะ
กรรมการทำการสอบสวนเรื่องนี้เพิ่มเติม เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนเพิ่ม
เต็มแล้วได้รายงานต่อโจทก์ ตามเอกสารหมาย จ.19 โดยผ่านกองการเจ้าหน้าที่ นาย
มานพพยานโจทก์ซึ่งเป็นนิติกรได้สรุปความเห็นเสนอต่ออธิบดีโจทก์ตามเอกสาร
หมาย จ.20 อธิบดีโจทก์ทราบผลสรุปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2526 ศาลฎีกาได้
พิเคราะห์คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองปากประกอบกับเอกสารหมาย จ.19 ซึ่ง
มีข้อความตอนต้นเป็นใจความว่า ที่โจทก์ได้มีคำสั่งที่ ศธ.0802/901 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2525 ให้คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นว่า เงินกำไร
จากการขายสมุด ขนมห และน้ำหวาน ซึ่งจำเลยนำส่งเข้าเป็นเงินสวัสดิการครูโรงเรียน
สายปัญญา รวมทั้งสิ้น 143,628 บาท และทางโรงเรียนได้นำไปใช้จ่ายในกิจการ
โรงเรียนเป็นเงิน 57,483 บาทนั้น เป็นรายการที่สามารถเบิกจ่ายจากเงินบำรุงการ
ศึกษาได้เพียงใดคณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วได้รายงานผล
ต่อโจทก์เห็นว่า การที่โจทก์ได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่ม
เติมในประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจน แสดงว่าโจทก์ได้ทราบรายงานผลการสอบสวนหา
ตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งตามเอกสารหมาย จ.18 ฉบับลงวันที่ 4 มกราคม 2525 แล้วว่า
จำเลยเป็นผู้พึงใช้ค่าสินไหมทดแทนแม้จะไม่ปรากฏความแน่ชัดว่าอธิบดีโจทก์ได้ลง
นามรับทราบรายงานดังกล่าวเมื่อใด ก็พึงได้ว่าต้องเป็นช่วงเวลาก่อนหรืออย่างช้า
ที่สุดในวันที่ออกคำสั่งที่ ศธ.0802/901 คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2525นั่นเอง การที่

โจทก์มีคำสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบให้แน่นอนนั้นไม่ใช่เหตุที่จะอ้างว่ายังไม่รู้ตัวผู้รับผิดชอบ มิฉะนั้นอายุความ 1 ปี ที่กฎหมายกำหนดไว้ก็จะขยายออกไปเรื่อย ๆ แล้วแต่ความล่าช้าในการดำเนินการของโจทก์ ดังนั้นเมื่อนับจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2525 ถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดีนี้คือวันที่ 6 มีนาคม 2527 จึงพ้นกำหนดเวลา 1 ปีแล้ว คดีของโจทก์ขาดอายุความ โจทก์ฟ้องจำเลยไม่ได้ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยข้ออื่นและฎีกาของโจทก์ต่อไป

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ